



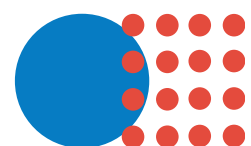
DEBIDA DILIGENCIA Y MARKETING ÉTICO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ

RAMÓN E. GUZMÁN

No vengo hoy a
predicarle al coro...



Responsabilidades Mínimas



- Identificar y verificar al cliente y beneficiario final.
- Conocer origen de fondos cuando la operación lo amerite.
- Aplicar enfoque basado en riesgo.
- Conservar documentación.
- Monitorear operaciones inusuales.
- Reportar operaciones sospechosas (ROS) a la UAF.
- Abstenerse de operaciones prohibidas en efectivo por encima de umbrales legales.



Debida Diligencia sin Ahuyentar Clientes



01 Conversar

Inicia con preguntas naturales durante la conversación. Genera confianza mientras recopilas información clave del cliente.

02 Documentar → Decidir

Registra hallazgos y evalúa el perfil. Toma decisiones informadas basadas en evidencia documentada.



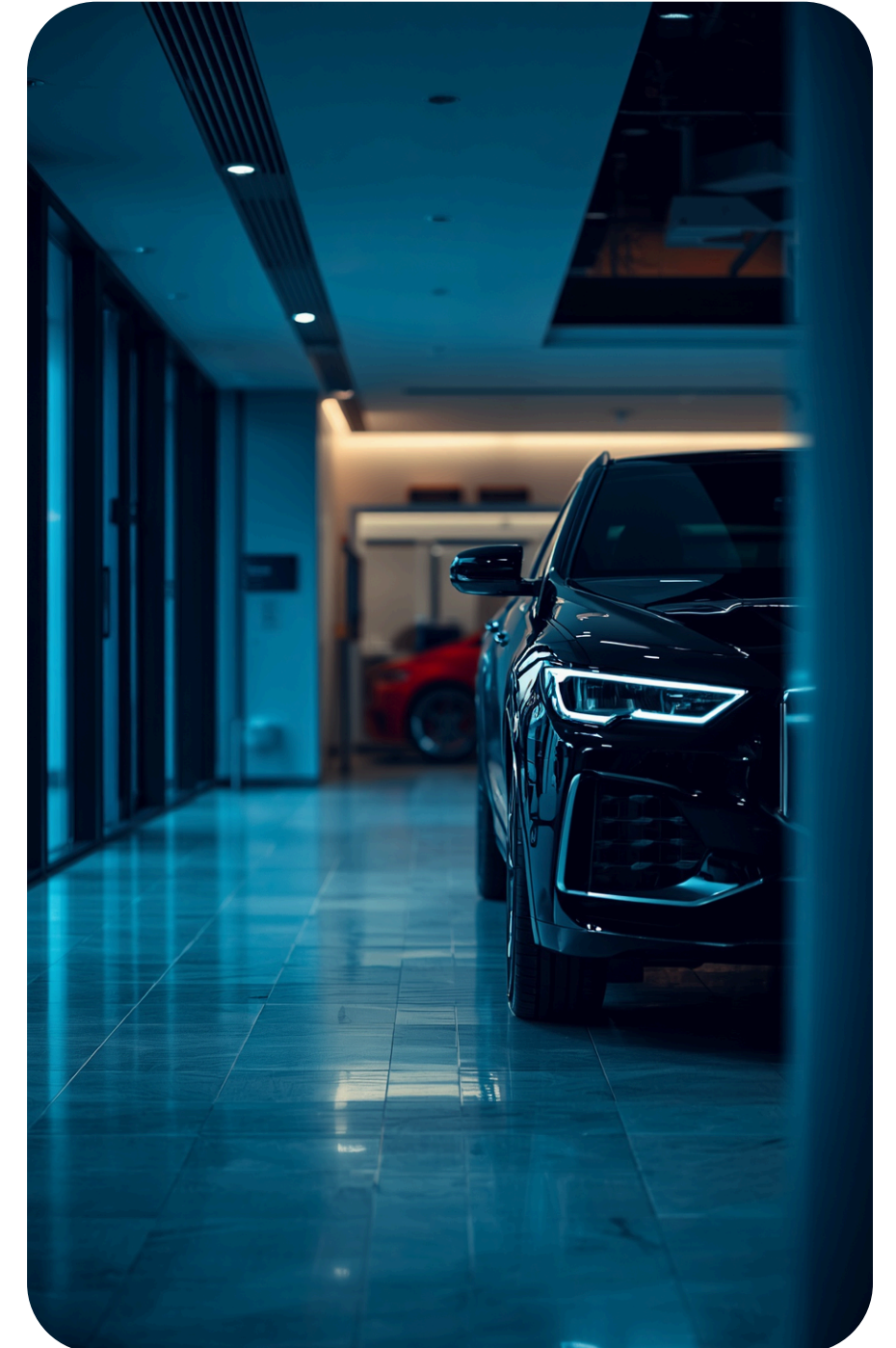
Caso Interactivo 1

¿Qué harías tú?

Un cliente nuevo desea comprar un vehículo de lujo pagando 80% en efectivo. No tiene historial crediticio visible.

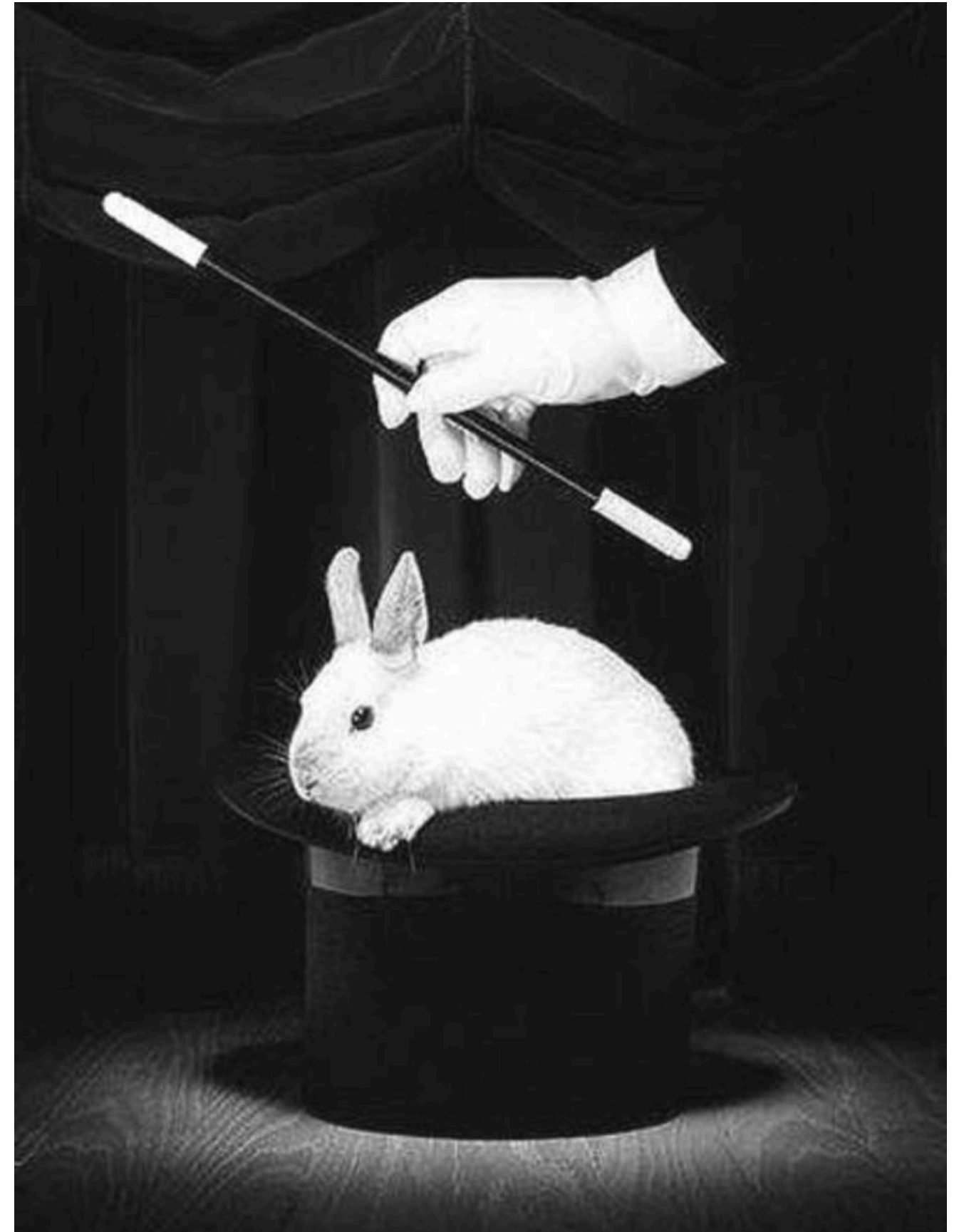
¿Qué crees que haría tu equipo de ventas?

- A) Proceder con la venta
- B) Solicitar documentación
- C) Escalar a cumplimiento



Cumplimiento no debe aparecer cuando ya hay un problema.

Debe diseñar preguntas simples que ventas pueda hacer naturalmente, para detectar riesgos antes de facturar.



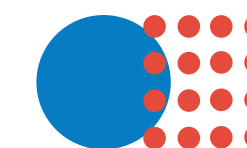


Efectivo como medio de pago

- ❗ El reto no es sólo conocer el umbral legal...
- ✅ **Es definir controles internos para:**
 - quién autoriza excepciones,
 - cuándo escalar al oficial,
 - qué evidencia guardar,
 - cuándo generar análisis de ROS.



¿Cómo organizamos por riesgo los siguientes medios de pago?



**TARJETA DE
CRÉDITO**

EFFECTIVO

**MONEDA
VIRTUAL**

**DEPÓSITO A
CUENTA**

**TRANSFERENCIA LOCAL
DESDE CUENTA DEL
CLIENTE**

**TRANSFERENCIA LOCAL
DESDE CUENTA DE
TERCERO**

CHEQUE

**TRANSFERENCIA INTL
DESDE CUENTA DEL
CLIENTE**

**TRANSFERENCIA INTL
DESDE CUENTA DE
TERCERO**





Caso Interactivo 2

Cliente frecuente solicita comprar tres vehículos de lujo en efectivo a nombre de diferentes familiares en un período de dos semanas.

Preguntas Guía

- ¿Qué señales de alerta identificas?
- ¿Cómo procederías con la verificación?
- ¿Qué documentación solicitarías?



Caso Interactivo 2

Cliente frecuente solicita comprar tres vehículos de lujo en efectivo a nombre de diferentes familiares en un período de dos semanas.

Preguntas Guía

¿Qué señales de alerta identificas?
¿Cómo procederías con la verificación?
¿Qué documentación solicitarías?

01

¿Existe relación real entre los compradores?

02

¿El origen de fondos es verificable?

Aunque en el caso de los dealers
el cliente sea de “un solo
contacto”...

... es necesario monitorear.



Monitoreo PLAFT

Lo más útil no es pensar solo en “transacciones sospechosas”, sino en **comportamientos del cliente** que, observados durante la compra, pueden indicar un riesgo LA/FT y ameritan análisis reforzado.

Mayor enfoque en el comportamiento
que sólo en lo transaccional



Comportamientos de Riesgo para el Monitoreo PLAFT

FORMA DE PAGO



- Quiere pagar una parte relevante en efectivo sin una justificación clara.
- Fracciona pagos en varios montos consecutivos.
- Utiliza múltiples cuentas bancarias para una sola compra.
- Aparecen terceros pagando parte o totalidad.
- Cambia de forma de pago varias veces durante la negociación.
- Pregunta insistentemente si existe algún “límite” o si el dealer reporta pagos.

Comportamientos de Riesgo para el Monitoreo PLAFT

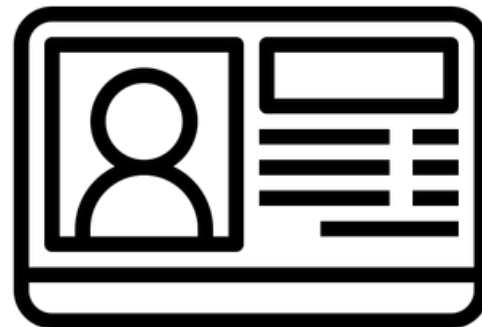
URGENCIA O PRESIÓN



- Exige retirar el vehículo el mismo día.
- Dice que “no tiene tiempo” para entregar documentos.
- Presiona para saltarse pasos del expediente.
- Ofrece pagar más si se agiliza la entrega.
- Insiste en que la factura salga antes de completar validaciones.

Comportamientos de Riesgo para el Monitoreo PLAFT

IDENTIDAD Y DOCUMENTACIÓN



- El comprador visible no parece ser quien realmente decide.
- El cliente llega acompañado y otra persona responde todo.
- Se utiliza apoderado innecesario.
- La documentación es inconsistente.
- Cambian el titular a último momento.
- Factura a nombre de empresa distinta al negociador.

Comportamientos de Riesgo para el Monitoreo PLAFT

PERFIL ECONÓMICO



- Perfil económico no consistente con el vehículo.
- Cliente no puede explicar claramente su actividad.
- Compra vehículo premium sin financiamiento siendo perfil aparentemente de bajos ingresos.
- Declara actividad informal, pero adquiere varios vehículos.
- Compra sin interés en precio o negociación.

Comportamientos de Riesgo para el Monitoreo PLAFT

COMPORTAMIENTO POST VENTA



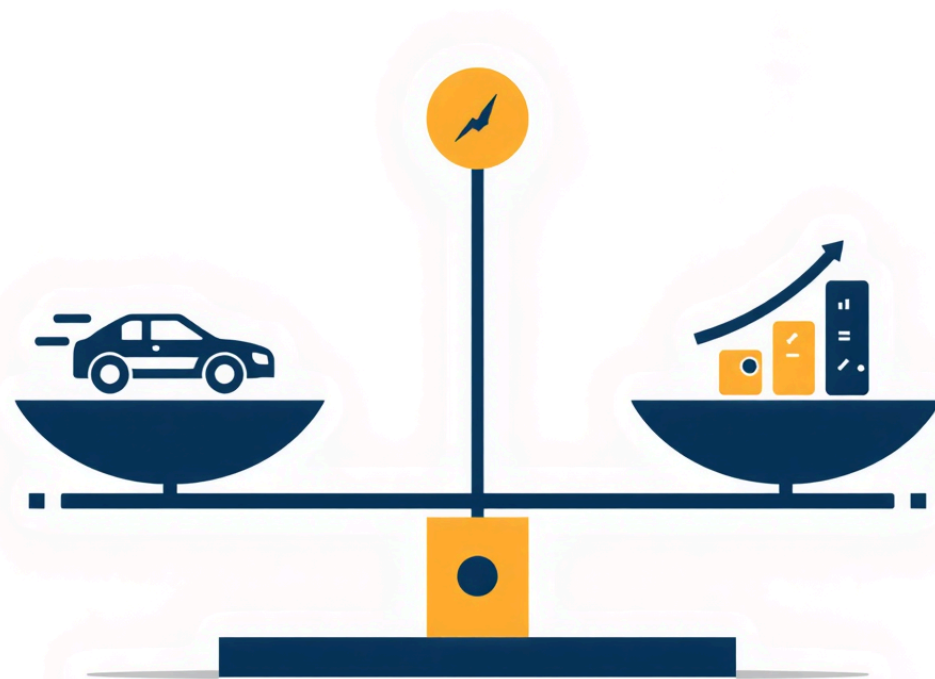
- Compra y revende rápidamente.
- Compra varios vehículos en corto plazo.
- Usa repetidamente intermediarios.
- Se detectan expedientes conectados:
 - mismo teléfono,
 - misma dirección,
 - mismo gestor,
 - mismas cuentas pagadoras.

Monitoreo PLAFT

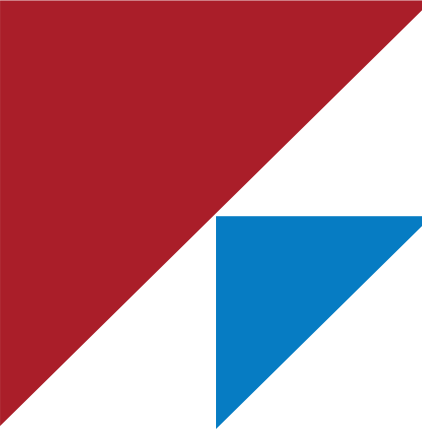
El monitoreo en dealers no es por “relación continua”; es por patrones cruzados entre expedientes.



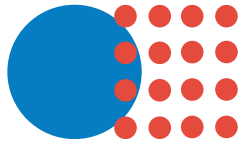
Ética y Negocio



El equilibrio entre objetivos comerciales y cumplimiento normativo es la clave para un negocio automotriz ético y rentable a largo plazo.



Ética y Negocio



Venta Rápida

Presión por cerrar operaciones puede comprometer los controles de cumplimiento y exponer al concesionario a riesgos regulatorios.



Sostenibilidad

Procesos robustos de debida diligencia protegen la reputación y aseguran relaciones comerciales duraderas y legítimas.

Los mejores Oficiales de Cumplimiento del sector no son los que más rechazan operaciones: ***son los que ayudan al negocio a identificar cuáles ventas sí conviene cerrar y cuáles pueden convertirse en contingencias penales, fiscales o reputacionales.***





DEBIDA DILIGENCIA Y MARKETING ÉTICO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ

RAMÓN E. GUZMÁN